

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Beranama, po sudiji pojedincu Došljak V. Ivanu, uz učešće samostalne referentkinje Fatić Momirke, kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog M.V... iz A...., zbog dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u B.ma Kt.br.239/24 od 12. avgusta 2024. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, u prisustvu Savjetnice u Osnovnom državnom tužilaštvu u B.... Š.... A...., zakonske zastupnice oštećenih maloljetnih M.A. i M.B., iz A..... – njihove majke M.S., iz A....., njene punomoćnice advokatice Đ.M., iz B. i okrivljenog, donio je i javno objavio dana 16.10.2024. godine:

P R E S U D U

Okrivljeni M.V., sa jedinstvenim matičnim brojem, od oca M.... i majke N...., rođene L..., rođen1987. godine u A...., sa prebivalištem u selu G., opština A., državljanin Crne Gore, nezaposlen, neoženjen, otac troje djece, pismen, sa završenom srednjom školom, siromašnog imovnog stanja, osuđivan: presudom Osnovnog suda u B.... K.br...../07, pravosnažnom od 21.12.2007. godine, po čl.403. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 3 /tri/ mjeseca, uslovno na 1 /jednu/ godinu; presudom Osnovnog suda u B.... K.br...../08, pravosnažnom od 08.09.2008. godine, po čl.324. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 30 /trideset/ dana i novčanu kaznu u iznosu od 200,00 € /dvijestotineeura/; presudom Osnovnog suda u B.... K.br..../09, pravosnažnom od 27.01.2010. godine, po čl.151. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 4 /četiri/ mjeseca; presudom Osnovnog suda u P.... K.br...../09, pravosnažnom od 26.02.2010. godine, po čl.324. st.2. u vezi st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 4 /četiri/ mjeseca i novčanu kaznu u iznosu od 200,00 € /dvijestotineeura/; presudom Osnovnog suda u B....K.br...../13, pravosnažnom od 18.10.2013. godine, po čl.339. st.3. u vezi st.1. KZ CG, na novčanu kaznu u iznosu od 1.200,00 € /hiljaduidvijestotineeura/; presudom Osnovnog suda u B.... K.br...../22, pravosnažnom od 04.05.2023. godine, po čl.168. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 45 /četrdesetpet/ dana; presudom Osnovnog suda u P.... K.br...../22, pravosnažnom od 11.05.2023. godine, po čl.168. st.1. na novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 € /hiljadueura/; i presudom Osnovnog suda u P....K.br...../22, praosnažnom od 17.11.2023. godine, po čl.168. st.1. KZ CG, na novčanu kaznu u iznosu od 1.200,00 € /hiljauidvijestotineeura/.

K R I V J E

Što:

U periodu od 24.11.2023. godine do 29.06.2024. godine, sposoban da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, nije davao izdržavanje za svoju mal. djecu kćerke A...M..., rođenu2016. godine i B.... M..., rođenu2019. godine, koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost mu je utvrđena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u B.... P.br...../23 od 24.10.2023. godine, u iznosu od po 50,00 eura za svako dijete, na žiro račun zakonske zastupnice majke S. M....., najkasnije do 5-og u mjesecu za naredni mjesec.

- čime je učinio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud okrivljenom M.V....., shodno čl.48. Krivičnog Zakonika Crne Gore /KZ CG/, utvrđuje:

- za krivično djelo nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. KZ CG, učinjeno na štetu oštećene maloljetne M.A., novčanu kaznu u iznosu od 800,00 € /osamstotinaeura/ i

- za krivično djelo nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. KZ CG, učinjeno na štetu oštećene maloljetne M.B., novčanu kaznu u iznosu od 800,00 € /osamstotinaeura/.

Pa, sud okrivljenog M.V..... primjenom citiranih zakonskih propisa, te čl.4. st.2, čl.32, čl.39, čl.42. i čl.48. KZ CG i čl.226. st.2, čl.227, čl.229. i čl.374. Zakonika o krivičnom postupku /ZKP-a/:

O S U Đ U J E

Na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 1.600,00 € /hiljaduišeststotina eura/, koju je dužan platiti u roku od 3 /tri/ mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

Ukoliko se jedinstvena novčana kazna na plati u naznačenom roku, ista će se zamijeniti kaznom zatvora, računajući za svakih započelih 25,00 € /dvadesetpeteura/ novčane kazne kao 1 /jedan/ dan zatvora.

Okrivljeni M.V. obavezuje se da na ime troškova krivičnog postupka - paušala isplati novčani iznos od 30,00 € /trideseteura/ u korist budžeta Crne Gore, na žiro račun broj 832 - 150 - 38, u roku od 15 /petnaest/ dana dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. O troškovima punomoćnice zakonske zastupnice oštećenih maloljetnih advokatica Đ.M., iz B., sud će odlučiti posebnim rješenjem.

Imovinskopravni zahtjev za naknadu štete nije bilo.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u B..... Kt.br...../24 od 12. avgusta 2024. godine, okrivljenom M.V....., iz A....., stavljena su na teret dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. KZ CG, učinjena na štetu oštećenih maloljetnih M.A. i M.B..

Na glavnom pretresu održanom dana 16.10.2024. godine, Savjetnica u Osnovnom državnom tužilaštvu u B..... Š....A....., u završnoj riječi, ostala je pri podnesenom optužnom predlogu, navodeći da je izvedenim dokazima tokom postupka utvrđeno da je okrivljeni M.V. učinio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. KZ CG, kako mu je to stavljeno na teret. S toga, predložila je sudu da okrivljenog M.V..... za ista krivična djela oglasi krivim i osudi na jedinstvenu kaznu u granicama propisanim zakonom.

Punomoćnica zakonske zastupnice oštećenih maloljetnih M.A. i M.B. – njihove majke M.S., advokatica Đ.M., u završnoj riječi, navela je da je okrivljeni M.V. ipak izvršio uplate svih zaostalih rata izdržavanja, pa je molila sud da istom ne izriče kaznu zatvora kako bi ostao na slobodi i mogao da radi, privrjeđuje i doprinosi izdržavanju svoje maloljetne djece – oštećenih koje su za njega vezane i da je u njihovom interesu da može da ih viđa i obezbjeđuje im sve što im je neophodno za život.

Zakonska zastupnica oštećenih maloljetnih M.A. i M.B. – njihova majka M.S....., u završnoj riječi, nije se pridružila krivičnom gonjenju protiv okrivljenog M.V..... i nije postavila imovinskopravni zahtjev za naknadu štete.

Okrivljeni M.V., tokom postupka, priznao je da je učinio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. KZ CG, na štetu oštećenih maloljetnih M.A. i M.B., kako mu je to stavljeno na teret. Naveo je da je sa M.S.... bio u braku od 2012. do 2023. godine, kada je njihov brak razveden. U braku su dobili troje djece – sina M...od 12 godina i kćerke A... od 8 i B.... od 5 godina. Prilikom razvoda braka kćerke su pripale majci, a sin njemu. Nakon razvoda braka, njegova supruga je sa dvije kćerke našla sebi privatni stan, dok su on i sin ostali kući. Nakon četiri mjeseca, njegova supruga se ponovo vratila kući sa djecom i nastavili su zajednički život. U međuvremenu je pošao na primorje i svakog mjeseca je slao novac u iznosu koji je dovoljan da živi sa djecom, ali se ne može sjetiti iznosa novca koji je slao. Tačno je da nije ni jednom uplatio novac na ime izdržavanja svoje maloljetne djece jer mu to supruga nije ni tražila. U periodu koji mu je stavljen na teret nije bio na izdržavanju kazne zatvora. Obavljajući teške fizičke poslove obezbjeđivao je novac za sebe, suprugu i djecu, novac je supruzi davao na ruke svakodnevno i isti je korišćen za izdržavanje kompletne porodice, a naročito djece. Nakon podnošenja krivične prijave protiv njega,

jednom je u avgustu i jednom u septembru mjesecu 2024. godine, uplatio cjelokupan novčani iznos koji je dugovao na ime izdržavanja. U završnoj riječi, ponovio je priznanje izvršenja krivičnih djela, te molio sud da uzme u obzir naknadu svih dugovanja na ime izdržavanja i njegovu spremnost da se ubuduće ovakve stvari ne dešavaju, te molio da mu se omogući da radi i na taj način se brine o izdržavanju djece.

Radi pravilnog i zakonitog presuđenja predmetne krivične stvari sud je, na glavnom pretresu, u dokaznom postupku, izveo sljedeće dokaze:

saslušao zakonsku zastupnicu oštećenih maloljetnih M.A. i M.B. – njihovu majku M.S....; pročitao presudu Osnovnog suda u B..... P.br...../23 od 24.10.2023. godine; izvršio uvid u izvod iz matičnog registra rođenih za opštinu B., broj 23-UPI-202/24-743 od 12.08.2024. godine, izdat pod tekućim brojem 281 za 2016. godinu, na ime oštećene maloljetne M.A.; izvršio uvid u izvod iz matičnog registra rođenih za opštinu B., broj 23-UPI-202/24-744 od 12.08.2024. godine, izdat pod tekućim brojem 406 za 2019. godinu, na ime oštećene maloljetne M.B.; izvršio uvid u uplatnicu od 28.08.2024. godine, H.... banke P.... – F.... B.; izvršio uvid u uplatnicu od 25.09.2024. godine P.... banke – F.... A.; izvršio uvid u uplatnicu od 25.09.2024. godine P....banke – F.... A.; izvršio uvid u otpusni list Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Zatvora B.... P....., broj ZBP-O-86/24 od 13.08.2024. godine; i pročitao uvjerenje izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde Crne Gore za okrivljenog M.V.....

Nakon sprovedenog dokaznog postupka, cijeneći navode optužbe, odbranu okrivljenog i izvedene pobrojane dokaze, u smislu čl.17. i čl.360. ZKP-a, dovodeći ih u vezu jedne sa drugim, sud je stao na stanovište da su činjenice iz činjeničnog opisa izreke presude u svemu dokazane i da je okrivljeni M.V. učinio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. KZ CG, koja su mu optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u B..... Kt.br...../24 od 12. avgusta 2024. godine, stavljena na teret, pa ga je oglasio krivim i krivičnopravno odgovornim, jer nije bilo osnova koji bi isključivali postojanje krivičnih djela i krivičnopravne odgovornosti okrivljenog. Najprije, sud je cijenio odbranu okrivljenog M.V....., koji je priznao da je učinio predmetna krivična djela, nalazeći da istu može prihvatiti u cjelosti. Činjenice utvrđene iz priznanja okrivljenog M.V.....: da u periodu od 24.11.2023. godine do 29.06.2024. godine, nije davao izdržavanje za svoju maloljetnu djecu – oštećene M.A....i M.B....., koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost mu je utvrđena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u B..... P.br.997/23 od 24.10.2023. godine, u iznosu od po 50,00 eura za svako dijete, na žiro račun zakonske zastupnice - njihove majke M.S., najkasnije do petog u mjesecu za naredni mjesec, sud je prihvatio kao potpune i jasne. Odbrana okrivljenog M.V..... koji potvrđuje da nije postupao na način određen pravosnažnom sudskom presudom, nalazi svoju podlogu u izvedenim dokazima: iskazu zakonske zastupnice oštećenih maloljetnih M.A. i M.B. – njihove majke M.S. i pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u B..... P.br...../23 od 24.10.2023. godine, kojima je, takođe, sud poklonio punu vjeru. Sa navedenih razloga, proizilazi da odbrana okrivljenog M.V..... nije ničim dovedena u sumnju, te je s toga jasna.

Iz iskaza zakonske zastupnice oštećenih maloljetnih M.A. i M.B. – njihove majke M.S., datog pred Osnovnim državnim tužilaštvom u B..... u predmetu Kt.br...../24 od 12. avgusta 2024. godine, vidi se da je sa okrivljenim M.V.... bila u braku 12 godina i da je brak razveden 2023. godine pred Osnovnim sudom u B..... U toku braka dobili su troje djece - sina M.... od 12 godina i kćerke A... od 8 i B...od 5 godina. Prilikom razvoda braka kćerke su pripale njoj, a sin njenom bivšem suprugu. Presudom je njen bivši suprug obavezan da na ime izdržavanja za maloljetne kćerke svakomjesečno plaća iznos od po 50,00 eura. Pola godine prije razvoda braka njen bivši suprug je zahtijevao da napusti kuću što je i uradila i sa maloljetnom djecom privatno plaćala stan i sama izdržavala djecu. Nakon razvoda braka njihov sin je živio sa njenim bivšim suprugom, što je i prihvatila i M....je bio u kući sa tetkom koja ga je pazila i redovno slala u školu.

Njen bivši suprug nije se nalazio u A.i, već na primorju. Kada je on otišao na primorje, ona se sa djecom vratila u kuću gdje i sada živi. Njen bivši suprug nije na ime izdržavanja kćerki od pravosnažnosti presude uplatio ni jednu ratu iako je bio obavezan presudom da svakomjesečno plaća iznos od po 50,00 eura, ukupno 100,00 eura, na njen tekući račun.

Iz iskaza zakonske zastupnice oštećenih maloljetnih M.A. i M.B. – njihove majke M.S., datog pred sudom, vidi se da njen bivši suprug – okrivljeni M.V. nije plaćao na ime izdržavanja maloljetnih kćerki novčani iznos od 100,00 eura svakomjesečno na njen žiro račun, te da je bila prinuđena da se vrati u kuću sa djecom jer joj je finansijski bilo neizdrživo da privatno plaća smještaj. Okrivljeni je često dolazio kući i kupovao hranu i stvari i na taj način učestvovao u izdržavanju nje i djece. Često se dešavalo da joj na ruke daje novac koji je imao kod sebe i koliko bi zaradio i time je činio da ona i njihova djeca imaju pristojan život. Nakon podnošenja krivične prijave protiv okrivljenog M.V.a, on je u avgustu i septembru mjesecu 2024. godine uplatio cjelokupan novčani iznos koji je bio dužan da izmiri po presudi, pa se kaje što je podnijela krivičnu prijavu.

Sud je cijenio iskaz zakonske zastupnice oštećenih maloljetnih M.A. i M.B. – njihove majke M.S. i isti prihvatio kao dokaz, nalazeći da je istinito i nepristrasno posvjedočila o činjenicama koje su joj dobro poznate. Navodi ovog svjedoka u skladu su sa pravosnažnom presudom Osnovnog suda u B..... P.br...../23 od 24.10.2023. godine, iz koje se utvrđuje postojanje zakonske obaveze okrivljenog M.V..... da plaćanjem novčanog iznosa od po 50,00 eura, svakomjesečno, na njen žiro račun kao zakonske zastupnice djece učestvuje u izdržavanju djece. A, okrivljeni M.V. nije ni sporio da mu je ta zakonska obaveza bila poznata, te i da po navedenoj presudi nije postupao u vremenskom periodu od 24.11.2023. godine do 29.06.2024. godine, tvrdeći da ipak jeste izdržavanju djece – oštećenih maloljetnih doprinosio na drugi način, a ne na način određen presudom, što njihova zakonska zastupnica potvrđuje.

Uvidom u izvod iz matičnog registra rođenih za opštinu B., broj 23-UPI-202/24-743 od 12.08.2024. godine, izdat pod tekućim brojem 281 za 2016. godinu, vidi se da je oštećena maloljetna M.A. rođena dana 11.04.2016. godine, od oca M.V..... i majke M.S..

Uvidom u izvod iz matičnog registra rođenih za opštinu B., broj 23-UPI-202/24-744 od 12.08.2024. godine, izdat pod tekućim brojem 406 za 2019. godinu, vidi se da je oštećena maloljetna M.B.... rođena dana2029. godine od oca M.V..... i majke M.S..

Iz presude Osnovnog suda u B.... P.br.997/23 od 24.10.2023. godine, vidi se da je istom razveden brak sporazumom stranaka između M.rođene P...S. i M.V....., zaključen dana2012. godine, pred nadležnim organom Opštine A., koji se vodi za mjesto A. za 2012. godinu, pod tekućim brojem 10. Maloljetna djeca - M.B....., rođena dana2019. godine i M.A. rođena dana2016. godine povjerena su se na odgoj, čuvanje i vaspitavanje majci M.S....., dok je maloljetno dijete M.M....., rođen dana2012. godine, povjeren na odgoj, čuvanje i vaspitavanje ocu M.V..... Obavezan je M.V. da na ime izdržavanja svojih maloljetnih kćerki M.B. i M.A., plaća mjesečno iznos od 100,00 eura na žiro račun njihove majke M.S., kao zakonske zastupnice maloljetne djece od prvog do petog u mjesecu za tekući mjesec, dok za to budu postojali zakonski razlozi, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Ista presuda postala je pravosnažna dana 24.11.2023. godine.

Sud je cijenio navedene pisane dokaze i iz istih nesumnjivo utvrdio postojanje zakonske obaveze okrivljenog M.V.... da daje svoj doprinos u izdržavanju njegove maloljetne djece - kćerki M.A., rođene2016. godine i M.B., rođene2019. godine, koje je po zakonu dužan da izdržava. Ista dužnost mu je utvrđena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u B..... P.br...../23 od 24.10.2023. godine, u iznosu od po 50,00 eura za svako dijete, plaćanjem na žiro račun zakonske zastupnice - njihove majke M.S., najkasnije do petog u mjesecu za naredni mjesec. Navedena presuda, odzirom da je pravosnažna, predstavlja izvršnu sudsku odluku, po kojoj je okrivljeni M.V. u obavezi da postupa sve dok budu za to postojali zakonski uslovi, što isti nije činio u vremenskom periodu stavljenom mu na teret.

Uvidom u uplatnicu od 28.08.2024. godine H... banke P.... – F....B., vidi se da je novčani iznos od 300,00 eura uplaćen na ime alimentacije M.S.....

Uvidom u uplatnicu od 25.09.2024. godine P.... banke – F... A. vidi se da je novčani iznos od 500,00 eura uplaćen na ime alimentacije M.S.....

Uvidom u uplatnicu od 25.09.2024. godine P...banke – F... A. vidi se da je novčani iznos od 650,00 eura uplaćen na ime alimentacije M.S.....

Sud je cijenio navedene pisane dokaze i iste prihvatio kao dokaze iz kojih je utvrđeno da su pomenute uplate na ime doprinosa za izdržavanje oštećenih maloljetnih M.A. i M.B. izvršene dana 28.08.2024. godine i dana 25.09.2024. godine, nakon optuženja okrivljenog, odnosno nakon podnošenja predmetnog optužnog predloga. Isti, s toga, nijesu bili od uticaja na drugačije odlučivanje u ovoj krivičnopravnoj stvari.

Uvidom u otpusni list Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Zatvora B...P...., broj ZBP-O-86/24 od 13.08.2024. godine, vidi se da je okrivljeni M.V. osuđen presudom Osnovnog suda u B..... K.br...../22 od 26.12.2022. godine zbog krivičnog djela ugrožavanje sgurnosti iz čl.168. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 45 /četrdesetpet/ dana i da je kaznu izdržavao u vremenskom periodu od 29.06.2024. godine od 13.08.2024. godine.

Sud je cijenio navedeni pisani dokaz i isti prihvatio utvrđujući da u vremenom periodu od 24.11.2023. godine do 29.06.2024. godine, okrivljeni M.V. nije bio na izdržavanju kazne zatvora po presudi Osnovnog suda u B..... K.br...../22 od 26.12.2022. godine, što je u skladu sa navodima njegove odbrane.

Pravnom analizom naprijed utvrđenog činjeničnog stanja sud je našao da su se u opisanim radnjama okrivljenog M.V..... stekla sva bitna obilježja bića dva krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. KZ CG, koja su mu je optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u B..... Kt.br...../24 od 12. avgusta 2024. godine, stavljena na teret. Naime, tokom postupka, nesumnjivo je utvrđeno da okrivljeni M.V., u periodu od 24.11.2023. godine do 29.06.2024. godine, sposoban da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, nije davao izdržavanje za svoju maloljetnu djecu kćerke M.A...., rođenu2016. godine i M.B...., rođenu2019. godine, koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost mu je utvrđena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u B....P.br...../23 od 24.10.2023. godine, u iznosu od po 50,00 eura za svako dijete, na žiro račun zakonske zastupnice – njihove majke M.S., najkasnije do petog u mjesecu za naredni mjesec. Sud je svoju odluku zasnovao na

činjenicama koje slijede iz svih izvedenih dokaza tokom postupka. Najprije, priznanje izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenog M.V....., na opisani način, sud je prihvatio kao jasno i tačno, u svemu potvrđeno iskazom zakonske zastupnice oštećenih maloljetnih M.A. i M.B. – njihove majke M.S. i pravosnažnom presudom Osnovnog suda u B.... P.br...../23 od 24.10.2023. godine. Sud je našao da su u radnjama okrivljenog M.V....., koji po pomenutoj presudi nije postupao i nije davao svoj doprinos u izdržavanju maloljetnih oštećenih M.A. i M.B. u vremenskom periodu stavljenom mu na teret na način određen pravosnažnom sudskom odlukom, sadržani svi bitni elementi bića dva krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. KZ CG. Isti je ne postupajući na način i pod uslovima određenim pravosnažnom sudskom odlukom, doveo do nastupanja posljedice koja se sastoji u tome da njegova djeca – maloljetne oštećene M.A. i M.B...., kao korisnici izdržavanja, isto nijesu mogle ostvariti u onom obimu koji je pomenutom presudom određen, srazmjerno mogućnostima okrivljenog, a u granicama njihovih potreba. Djelujući na opisani način, okrivljeni M.V. postupao je sa umišljajem, svjestan da ne daje izdržavanje za svoju djecu – maloljetne oštećene M.A.... i M.B...., na način i u iznosu određenom pravosnažnom sudskom odlukom, pa je i pored takve svijesti htio izvršenje krivičnih djela, odnosno postizanje zabranjene posljedice, koja se ogleda u neispunjavanju porodičnih obaveza.

Prilikom odlučivanja o izboru, vrste i visine krivične sankcije koju u konkretnom slučaju treba primijeniti prema okrivljenom M.V....., za naprijed navedena krivična djela sud je imao u vidu sve okolnosti u smislu čl.42. KZ CG. Tako je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog M.V..... sud cijenio i uzeo u obzir da je otac troje djece i da je siromašnog imovnog stanja, dok je kao otežavajuća okolnost cijenjena njegova ranija osuđivanost. Cijenivši navedeno, sud je okrivljenom M.V..... za učinjena dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221. st.1. KZ CG, primjenom odredbe čl.48. KZ CG, utvrdio novčane kazne u iznosu od po osam stotina eura, te ga je osudio na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od hiljadu i šest stotina eura, koju je dužan platiti u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude. Po mišljenju suda, izrečena jedinstvena novčana kazna srazmjerna je težini učinjenih krivičnih djela i stepenu krivične odgovornosti okrivljenog M.V....., te će se ovom vrstom i visinom jedinstvene kazne u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija, propisanih čl.4. st.2. KZ CG, postići svrha kažnjavanja propisana čl.32. istog Zakonika. Osnovano se može očekivati da će se izrečena jedinstvena novčana kazna pozitivno djelovati na prevaspitavanje okrivljenog M.V....., te da će ista na njega uticati da ubuduće ne vrši krivična djela.

Paušalni iznos odmjeren s obzirom na trajanje i složenost krivičnog postupka, te imovnog stanja okrivljenog M.V....., dok će o troškovima punomoćnika zakonske zastupnice oštećenih maloljetnih M.A. i M.B., advokatice Đ.M., iz B., sud odlučiti posebnim rješenjem. Navedeno, shodno čl.226. i čl.229. ZKP-a.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

S iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U B.MA

Dana, 16.10.2024. godine.

Zapisničarka S U D I J A

Fatić Momirka DOŠLJAK V. IVAN

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Bijelom Polju, u roku od 8 /osam/ dana od dana prijema pismenog otpravka, preko ovog suda u dva primjerka.